

Správa č. 3/2025 z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Horný Vadičov, ktorého všeobecná hodnota majetku prekročila sumu 20 000.-€ v roku 2024

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti kontrolórky obce Horný Vadičov na I. polrok 2025.

Oprávnená osoba: Milada Chlastáková
kontrolórka obce

Povinná osoba: Obec Horný Vadičov
023 45 Horný Vadičov 160
IČO: 00314 030

Cieľ kontroly: Povinnosť kontrolóra vyplývajúca z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. § 18f ods. 1, písm. i/

Kontrolované obdobie: rok 2024

Kontrolované doklady: - Uznesenia OZ súvisiace s prevodmi majetku
- Zásady hospodárenia s majetkom obce Horný Vadičov

Legislatíva:

Dňa 1. 11. 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/, zákon č. 137/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len novela/.

Novela priniesla okrem iného rozšírenie povinnosti hlavného kontrolóra obce a novú povinnosť upravenú v § 18f, ods. 1, písm. i/ zákona o obecnom zriadení. Podľa uvedeného ustanovenia je hlavný kontrolór obce povinný vykonať za predchádzajúci rok, kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila sumu 20 000, 00.-€ a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. Obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledku kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené.

Táto povinnosť je viazaná na zistenie všeobecnej hodnoty majetku. Novela výrazným spôsobom upravila povinnosť zisťovania všeobecnej hodnoty majetku v zákone o majetku obcí. Novela však nadobudla účinnosť 1. 11. 2023, a teda v období od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 platila pôvodná právna úprava, ktorá zisťovanie všeobecnej hodnoty majetku povinne stanovila iba pri priamom predaji v zmysle § 9a ods. 1, písm. c/ zákona o majetku obcí a pri dobrovoľnej dražbe / povinné zisťovanie všeobecnej hodnoty vychádzalo z osobitného predpisu o dobrovoľných dražbách/. Pri predaji majetku z dôvodu osobitného zreteľa do 31. 10. 2023 nebolo povinné stanovenie všeobecnej hodnoty majetku. Povinné zisťovanie všeobecnej hodnoty majetku nie je upravené ani pri prevodoch na základe obchodnej, verejnej súťaže a to ani po novele.

Zistený stav: V roku 2024 **nebol** zrealizovaný žiadny prevod nehnuteľného majetku Obce Horný Vadičov, ktorý by prevyšoval sumu 20 000,00.-€.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v roku 2024 nebol v obci Horný Vadičov vykonaný prevod, ktorý by spĺňal podmienky v zmysle § 18f, ods. 1, písm. i/ zákona o obecnom zriadení.

V Hornom Vadičove, dňa 15. 02. 2025



.....
Milada Chlastáková
kontrolórka obce

Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Horný Vadičov, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000, 00.-€ bola zverejnená na úradnej tabuli obce Horný Vadičov.